

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO VI

Furto Qualificado

Art. 155, § 4º – A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

Obstáculo é tudo aquilo que impede o acesso à coisa. Exemplos: porta, vidro, cadeado.

A destruição é o dano total ou absoluto da coisa. O rompimento já é um dano parcial, então ele é rompido para alcançar a coisa, mas em geral um dano absoluto (sem destruir).

- Natureza objetiva.
- Deixa vestígios e, portanto, requer laudo pericial para que seja demonstrada.

Se um crime é praticado com destruição ou rompimento de obstáculo, a perícia criminal deve atestar em um laudo que houve destruição ou rompimento do obstáculo, porque é um crime que deixa vestígios e, portanto, deve ser realizado o exame de corpo de delito.

- Obstáculo externo ao objeto vs obstáculo inerente ao objeto.

Exemplo clássico: veículo automotor, em que o agente quebra os vidros do carro para subtrair o próprio carro.

É a grande polêmica que se tem dentro dessa qualificadora da destruição ou do rompimento de obstáculo.

A jurisprudência tem entendido (é o entendimento mais seguro para se levar para a prova) de que, se o obstáculo for inerente o próprio objeto que será furtado, não se aplica essa qualificadora.

Agora, supondo que, nesse mesmo exemplo, o agente quebre o vidro, mas não para subtraia o próprio carro, mas um aparelho de som do veículo. Nesse caso, será aplicada a qualificadora.

Quando se fala de um obstáculo externo ao objeto, não há dúvida alguma de que se incidirá essa qualificadora.

ANOTAÇÕES



Exemplo: o agente quer subtrair um dinheiro que se encontra no cofre. Ele pega, então, uma máquina de serralheria e consegue cortar aquele cofre, alcançando o dinheiro, logo ele destruiu o obstáculo para a subtração da coisa.

Jurisprudência

A 3º seção do STJ é formada pelas 5º e 6º Turmas. Então, quando vai para a 3º seção, ela pacifica o entendimento das 5º e 6º Turmas do STJ que tratam de direito penal.

Se o obstáculo é externo ao objeto, não resta qualquer dúvida quanto à incidência da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.079.847/SP (desta Relatoria, julgado em 22/05/2013, DJe 05/09/2013), reconheceu restar configurada a qualificadora do rompimento de obstáculo "quando o agente, visando subtrair aparelho sonoro localizado no interior do veículo, quebra o vidro da janela do automóvel para atingir seu intento". (Resp 1738084/RS, julgado em 02/08/2018).

Com relação ao obstáculo inerente ao objeto

1) Para o STJ, não caberia a incidência desta qualificadora quando o obstáculo é inerente ao próprio objeto.

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não incide a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Estatuto Repressivo, quando praticado o arrombamento de veículo objetivando a sua própria subtração, tal como ocorreu na hipótese dos autos." (STJ – AgRg no REsp 1654823 / RS – Julgado em 14/09/2017).

2) Todavia essa posição não é pacífica.

Argumentos: respeito ao princípio da proporcionalidade e não há limitação por parte da lei no sentido de que o obstáculo deve ser estranho ao objeto (Parte da doutrina e julgados do STJ e STF). Por esse entendimento, a lei não diz que o objeto deve ser externo ao objeto, logo, porque o aplicador vai limitar, dizendo que o obstáculo deve ser externo? Entretanto esse entendimento é minoritário (o que mais cai em prova é o entendimento majoritário do STJ).

ANOTAÇÕES

Furto Qualificado

Art. 155, § 4º – A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

Abuso de confiança

- Confiança especial depositada no agente (amizade, parentesco, relação de emprego).
- Crime próprio

O crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Exemplo: crime de furto. O crime próprio é aquele que não pode ser praticado por qualquer pessoa, porque, nesse caso, houve abuso de confiança, o crime só pode ser praticado por aquela pessoa à quem lhe foi depositada uma confiança especial, ou seja, o sujeito passivo entrega uma confiança e o autor do crime, aproveitando-se dessa confiança que lhe foi depositada, comete o crime de furto.

- Aproveitamento da facilidade ou situação decorrente da confiança que lhe foi depositada.
- Circunstância subjetiva (famulato): por ser uma circunstância objetiva, não é possível o furto privilegiado qualificado pelo abuso de confiança.

Famulato é quando o empregado subtrai bens do seu empregador.

O famulato caracteriza abuso de confiança? Depende. O simples fato de haver o famulato (um crime praticado pelo empregado contra o seu empregador) não caracteriza, por si só, a qualificadora do abuso de confiança. Entretanto, se àquele empregado foi depositada confiança especial e ele aproveita-se dessa confiança para praticar o crime de furto, nesse caso haverá famulato, que configura o furto qualificado pelo abuso de confiança.

Para que haja a qualificadora do abuso de confiança, é necessário que o agente pratique o furto abusando desta confiança específica que lhe foi depositada.

Exemplo: supondo que o agente praticou o furto contra os bens dessa pessoa que lhe foi depositada a confiança, sem se valer da confiança que lhe foi depositada. Supondo na hipótese de uso de uma chave. O empregador dá a chave de sua casa para o empregado e ele resolve praticar um furto contra os bens do patrão, mas não irá abusar da confiança que lhe

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

foi depositada. Nesse caso, ele resolve utilizar uma chave falsa para ingressar na residência do empregador, logo não se valeu do uso da chave que foi lhe dada em confiança, ou seja, ele utilizou de outro meio e, com isso, ele praticou um furto utilizando de outros meios e não responde por essa qualificadora (mas pode até responder por outras, como o emprego do uso da chave falsa).

Mediante Fraude

- Artifício com a intenção de diminuir a vigilância da vítima sobre a coisa.

É um meio enganoso para diminuir a vigilância da vítima.

Exemplo: um sujeito utiliza um cachorro para distrair as pessoas em um espetáculo e, com isso, realiza vários furtos, ou seja, ele utiliza do espetáculo (que é uma fraude, uma farsa), como uma forma de diminuir a vigilância da vítima, para que ela fique distraída e preste menos atenção aos seus objetos que estão consigo.

No furto mediante fraude, há uma subtração e o objetivo da fraude é diminuir a vigilância da vítima, portanto essa fraude, no crime de furto, configurará uma qualificadora.

- Furto qualificado mediante fraude vs estelionato

No caso de furto mediante fraude, a fraude é uma qualificadora e é utilizada como um meio para diminuir a vigilância da vítima. No furto mediante fraude, há a subtração da coisa.

No estelionato, a fraude é uma elementar do crime de estelionato. O estelionato não existe sem a fraude, o artil, o artifício. É necessário que haja a fraude para a existência do crime de estelionato. O verbo núcleo do crime de estelionato é o verbo “obter”, e é onde está a grande diferença com o furto qualificado mediante fraude.

Enquanto no furto ocorre a subtração (o agente retira da esfera patrimonial da vítima), no estelionato é a própria vítima quem, por erro, entrega o bem ao estelionatário.

- Circunstância objetiva/subjetiva*

(*já foi tratado anteriormente)

ANOTAÇÕES



15m



20m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Exemplo: o crime do “test drive”. Um sujeito deixa os documentos dele na agência para realizar um *test drive*, mas eles são falsos. Esse agente entrou na posse daquele veículo subtraindo ou o veículo lhe foi entregue? O agente utilizou da fraude e a concessionária entregou o veículo para ele, logo, é crime de estelionato.

O STJ, no REsp n. 672987/MT e no REsp n. 226222/RJ, entendeu que essa situação do *test drive* será na verdade crime de furto qualificado mediante fraude. O STJ entendeu dessa forma devido à política criminal.

O STJ entendeu, ainda, que, se fosse configurado crime de estelionato, a seguradora do carro não pagaria à concessionária pelo veículo que foi levado. Então, por razões de políticas criminais, é visto como crime de furto mediante fraude para que, então, a seguradora do veículo pague à concessionária a indenização por este veículo.



25m

	Furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II)	Estelionato (art. 171)
Fraude	Qualificadora	Elementar
Verbo-núcleo do tipo	Subtrair	Obter
Objetivo da fraude	Diminuir a vigilância da vítima	Colocar a vítima em erro

Escalada

- Qualquer via anormal para entrar ou sair do local onde ocorre a subtração.
- Não requer que seja pelo alto.
- Pode usar instrumentos ou não.
- Muro baixo caracteriza a escalada? Depende. Os Tribunais Superiores têm entendido que deve haver um esforço físico incomum para caracterizar a escalada.
- A partir de que momento está caracterizado o *conatus*? *Conatus* é a tentativa do art. 14, inciso II do Código Penal. A escalada deve ter sido iniciada.

Iter Criminis:

- cogitação do crime;
- preparação ou atos preparatórios;
- execução do crime ou atos executórios;
- consumação do crime.

ANOTAÇÕES



Só será possível responder pela tentativa de um crime, se for iniciada a execução. O direito penal nunca alcançará a cogitação de um crime. Excepcionalmente, ocorrem os crimes obstáculos, em que é possível a incriminação de um ato preparatório (mas são hipóteses específicas, como o crime de associação criminosa).

Se, ao iniciar a consumação do crime, ele não se consuma por razões alheias à vontade do agente, ocorrerá a tentativa do crime.

Com isso, o agente só poderá ser punido pela tentativa de furto qualificado pela escalada quando restar configurado que ele iniciou os atos executórios.

A jurisprudência e a doutrina dirão que, para estar caracterizado pelo menos a tentativa do furto qualificado pela escalada, é necessário que a escalada tenha se dado o início.

Destreza

- Habilidade diferenciada (especial) para subtrair bens sem que a vítima perceba a subtração.
- É possível a tentativa de furto qualificado pela destreza?

1. Se a vítima percebeu que seria furtada, a resposta é negativa. (STJ. 5ª Turma. REsp 1.478.648-PR, julgado em 16/12/2014, Info 554), logo o agente não poderia ser preso em flagrante pela tentativa de furto qualificado pela destreza, mas pela tentativa de furto simples.

2. Se terceiro percebeu que a vítima seria furtada e o impede, é possível reconhecer tentativa nesta qualificadora.



Jurisprudência

“Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a destreza. Não configuram essa qualificadora os atos dissimulados comuns aos crimes contra o patrimônio – que, por óbvio, não são praticados às escancaras.” (REsp 1.478.648/PR, julgado em 16/12/2014).

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Erico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
